GUÍA PRÁCTICA · ACTUALIZADA A OCTUBRE DE 2026

Sucesión sin perder tiempo

Quién hereda, qué papeles juntar, qué pasos seguir y qué plazos del Código Civil conviene conocer.

CAPÍTULO 0 · ANTES DE EMPEZAR

Cómo usar esta guía

Para quien perdió a un familiar y tiene que ordenar papeles, plazos y decisiones sin conocer el proceso.

Una sucesión es el trámite por el que los bienes, derechos y deudas de una persona fallecida pasan a sus herederos. En general es **un juicio**, y casi siempre conviene contar con un abogado. Esta guía no lo reemplaza: te explica **quién hereda según el Código Civil y Comercial**, **qué papeles ir juntando** y **en qué orden pasan las cosas**, para que llegues a la primera reunión sabiendo qué preguntar y para que ahorres tiempo y plata.

LO QUE ESTA GUÍA NO HACE

No calcula honorarios ni tasas y no sustituye a un profesional. Los trámites, los costos y algunos impuestos dependen de la provincia y del juzgado: los marcamos para que los consultes. Los artículos citados son del Código Civil y Comercial (Libro Quinto), texto de Infoleg.

Capítulo	Qué resuelve
1. Qué pasa cuando alguien fallece	Qué se transmite y desde cuándo.
2. Quién hereda	Órdenes, cónyuge y porciones sin testamento.
3. Con testamento	La legítima y qué se puede dejar libremente.
4. Los papeles	Checklist para empezar y para los bienes.
5. El trámite paso a paso	Del certificado de defunción a la inscripción.
6. Costos e impuestos	Qué gastos hay y cómo averiguarlos.
7. Plazos que importan	Aceptación, renuncia, inventario.
8. Casos frecuentes	La casa, las deudas, los hermanos, el conviviente.
9. Errores y plan de 30 días	Qué evitar y por dónde empezar.
Anexo	Glosario y fuentes.

SI ESTÁS ATRAVESANDO ESTO AHORA

No tenés que resolver todo esta semana. Empezá por el capítulo 4 (papeles) y el 9 (plan de 30 días). Lo urgente suele ser el certificado de defunción y la lista de bienes.

CAPÍTULO 1 · LO BÁSICO

Qué pasa cuando alguien fallece

La ley transmite la herencia desde el día de la muerte, aunque el trámite lleve meses.

Según el art. 2277 del Código Civil y Comercial, **la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia** a las personas llamadas por el testamento o por la ley. La herencia comprende **todos los derechos y obligaciones del causante** que no se extinguen por su fallecimiento: tanto los bienes como las deudas.

Día del fallecimiento
se abre la sucesión

Juez del último domicilio
es el competente (art. 2336)

10 años
para aceptar la herencia (art. 2288)

Hasta el valor recibido
responde el heredero (art. 2317)

- **Desde el fallecimiento**, los herederos tienen todos los derechos y acciones del causante, de manera indivisa (art. 2280): hasta que se haga la partición, los bienes son de todos en conjunto.
- **Entre ascendientes, descendientes y cónyuge**, el heredero queda investido de su calidad desde la muerte, sin intervención de los jueces (art. 2337). El juicio sirve para **acreditarlo y poder disponer de los bienes** ante bancos y registros.
- **Competencia**: entiende el juez del último domicilio del causante (art. 2336), no el del lugar de los bienes.
- **Deudas**: el heredero responde por las deudas y legados solo hasta el valor de los bienes que recibe (art. 2317). Eso no es automático: si no hace el inventario cuando se lo intiman o oculta bienes, puede responder con su propio patrimonio (art. 2321).

La sucesión también se abre por **ausencia con presunción de fallecimiento**. Esta guía se concentra en el caso común: fallecimiento con certificado de defunción.

CAPÍTULO 2 · SIN TESTAMENTO

Quién hereda

Si no hay testamento (o no alcanza a todos los bienes), la ley fija el orden. Es lo más común.

Las sucesiones sin testamento van, en este orden, a los **descendientes**, los **ascendientes**, el **cónyuge** y los **colaterales** hasta el cuarto grado (art. 2424). Un orden excluye al siguiente, con una excepción: el cónyuge concurre con descendientes o con ascendientes.

Quién queda	Quién hereda y cuánto	Artículo
Hijos (y nietos si algún hijo murió antes)	Los hijos heredan por partes iguales. Los nietos heredan por representación lo que le tocaba a su padre o madre, sin límite de grados.	2426-2429
Hijos y cónyuge	El cónyuge recibe la misma parte que un hijo, sobre los bienes propios del causante. No participa en los bienes gananciales que corresponden al fallecido.	2433
Sin hijos: padres o abuelos	Heredan los ascendientes más próximos, por partes iguales.	2431
Padres o abuelos y cónyuge	Al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia.	2434
Solo cónyuge	Hereda todo, con exclusión de los colaterales.	2435
Hermanos, sobrinos, tíos, primos	Heredan los parientes hasta el cuarto grado. Los de grado más cercano excluyen a los lejanos; hermanos y sobrinos desplazan al resto.	2438-2439
Nadie	Los bienes vacantes pasan al Estado nacional, provincial o a la Ciudad de Buenos Aires, según donde estén.	2424

Ejemplo: cónyuge y dos hijos

Una persona fallece dejando a su cónyuge y a dos hijos, y bienes propios por $ 90.000.000. El cónyuge tiene la misma parte que un hijo: **cada uno recibe un tercio, $ 30.000.000**. Si además hubiera una casa ganancial, primero se divide la sociedad conyugal: el cónyuge se queda con su mitad de lo ganancial por derecho propio, y solo la mitad del fallecido integra la herencia.

Reparto del ejemplo (bienes propios, en millones de $)

> **EL CÓNYUGE Y LA CASA**
> El cónyuge tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito sobre la vivienda que fue el último hogar conyugal, si era propiedad del causante y no estaba en condominio con terceros (art. 2383). No se pierde por falta de trámite, pero conviene inscribirlo.

El divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cese de la convivencia **excluyen el derecho hereditario entre cónyuges** (art. 2437). Si el matrimonio fue en los 30 días previos a la muerte por una enfermedad preexistente conocida de desenlace previsible, el cónyuge tampoco hereda, salvo que haya una unión convivencial previa (art. 2436).

CAPÍTULO 3 · CON TESTAMENTO

La legítima y lo que se puede dejar libremente

Un testamento no puede dejar sin nada a los herederos forzosos.

El art. 2445 fija las porciones legítimas: **dos tercios para los descendientes, un medio para los ascendientes y un medio para el cónyuge**. La parte restante se llama **porción disponible** y se puede dejar a quien se quiera. Las porciones se calculan sobre el valor neto de la herencia al momento de la muerte, más el valor de los bienes donados que sean computables.

2/3	1/2	1/2	1/3
legítima de los hijos	legítima de los padres	legítima del cónyuge	disponible con hijos

Con hijos: legítima y porción disponible (sobre 100)

- **Si hay hijos y cónyuge**, la legítima de los descendientes sigue siendo dos tercios y la libre disposición un tercio: los herederos forzosos concurren dentro de esa legítima.
- **Si el testamento afecta la legítima**, el heredero forzoso puede pedir su reducción (acción de reducción). Las donaciones también pueden reducirse si invadieron la legítima.
- **Formas del testamento**: por acto público (escritura ante escribano y dos testigos, art. 2479) u ológrafo (escrito entero, fechado y firmado de puño y letra del testador, art. 2477). Faltar a esas formas lo invalida.
- **Dónde buscarlo**: en la escribanía, entre los papeles del causante o en el registro de actos de última voluntad de la jurisdicción. Si es ológrafo, hay que presentarlo al juez, que verifica su autenticidad (art. 2339).

TESTAMENTO ENCONTRADO
No lo abras ni lo tires. Si es ológrafo y está cerrado, el juez ordena su apertura. Entregalo a tu abogado o presentalo en el juzgado.

CAPÍTULO 4 · LOS PAPELES

Qué juntar y por dónde empezar

Imprimí esta lista y tildala. Todo lo que juntes antes acorta la consulta con el abogado.

SOBRE LAS PERSONAS

- ☐ **Acta o certificado de defunción** (varias copias certificadas): es el primer documento de cualquier trámite.
- ☐ **DNI** del fallecido y de cada heredero.
- ☐ **Actas de nacimiento y de matrimonio** que prueben el vínculo (hijos, cónyuge, padres), con la partida del Registro Civil.
- ☐ **Último domicilio** del fallecido (define el juzgado): una factura o el DNI.
- ☐ **Testamento**, si existe, o certificado de que no hay inscripto.
- ☐ **Sentencia de divorcio** o acta de convivencia, si corresponde.

SOBRE LOS BIENES Y LAS DEUDAS

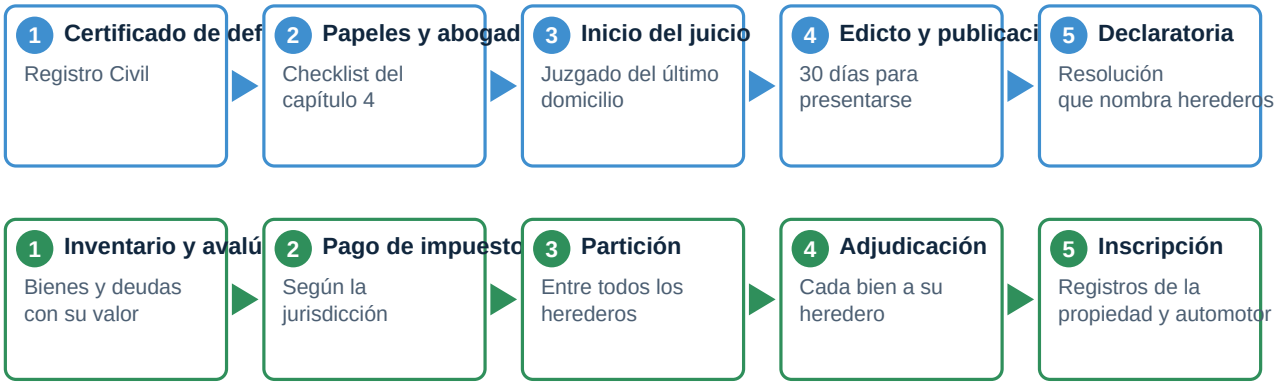
- ☐ **Inmuebles**: escritura, datos de la partida y deuda de impuestos y servicios.
- ☐ **Automotores**: título del automotor y cédula.
- ☐ **Cuentas y plazos fijos**: banco y número, saldo a la fecha de fallecimiento.
- ☐ **Acciones, fondos, inversiones**: resúmenes de la sociedad de bolsa o la billetera.
- ☐ **Sociedades**: contrato social, acciones o cuotas.
- ☐ **Seguros de vida**: póliza y beneficiarios (en general no integran la herencia).
- ☐ **Deudas**: tarjetas, préstamos, impuestos, alquileres, juicios en trámite.

Un bien registrable (inmueble, auto, acciones) **no se puede vender ni transferir** hasta que la declaratoria o la sentencia de adjudicación se inscriba en el registro correspondiente. Pedir **informes de dominio** a nombre del fallecido en el registro de la propiedad y del automotor te dice qué bienes figuran a su nombre.

CAPÍTULO 5 · EL TRÁMITE

De la defunción a la inscripción

El orden es parecido en todo el país; los detalles varían según el juzgado.



1. **Obtené el certificado de defunción** en el Registro Civil. Pedí varias copias.
2. **Elegí abogado** y entregale los papeles. Pedí por escrito el presupuesto y la forma de pago de los honorarios.
3. **Iniciá el juicio** ante el juez del último domicilio (art. 2336). Se pide la apertura, se acompaña el certificado y se denuncian los herederos conocidos.
4. **Edicto**: se cita por un día en el diario de publicaciones oficiales a herederos, acreedores y a quienes se consideren con derecho, que tienen **treinta días** para acreditarlo (art. 2340).
5. **Declaratoria de herederos** (o declaración de validez del testamento): reconoce a los herederos y permite pedir las inscripciones.
6. **Inventario y avalúo** de los bienes (arts. 2341-2343). Los herederos pueden de común acuerdo reemplazarlo por una denuncia de bienes, salvo que lo pidan acreedores (art. 2342).
7. **Partición y adjudicación**: si hay acuerdo entre todos, es rápida. Si no, la decide el juez.
8. **Inscripción** de lo adjudicado en cada registro. Recién ahí se puede vender o transferir.

La duración depende del juzgado, de la cantidad de herederos y bienes, y de si hay conflictos o deudas. Un acuerdo entre herederos y los papeles al día son lo que más acelera.

CAPÍTULO 6 · COSTOS E IMPUESTOS

Qué se paga y cómo averiguarlo

Acá la guía no inventa números: dependen de la jurisdicción y del valor de los bienes.

Concepto	Qué es	Cómo averiguar
Tasa de justicia	Un porcentaje sobre el valor de los bienes, que fija cada jurisdicción (en la justicia nacional, la Ley 23.898).	Consultá el valor vigente con el juzgado o tu abogado.
Honorarios	De abogados, peritos y otros profesionales. Los regulan las leyes arancelarias locales.	Pedí presupuesto por escrito antes de empezar.
Aportes profesionales	Cajas de abogados y escribanos.	Se calculan sobre los honorarios y el valor.
Publicación del edicto	Costo de publicar en el diario de publicaciones oficiales.	Lo informa el juzgado.
Inscripciones	Tasas de los registros de la propiedad y del automotor.	Consultá en cada registro.
Impuesto a la transmisión gratuita	Algunas provincias (por ejemplo, Buenos Aires) lo cobran sobre herencias. No hay un impuesto nacional a la herencia.	Consultá en el organismo de rentas de la provincia (por ejemplo ARBA).

AHORRAR DE VERDAD

Una sucesión sin conflictos, con papeles completos y un acuerdo entre herederos suele costar menos tiempo y menos honorarios. Lo más caro es el desacuerdo entre herederos.

DEUDAS DE IMPUESTOS

Antes de aceptar bienes, pedí un estado de deuda de impuestos y servicios (inmuebles, automotor, ARCA). Las deudas del fallecido integran la herencia.

CAPÍTULO 7 · PLAZOS

Los plazos que importan

Los que figuran en el Código; los del juzgado los fija el juez.

Plazo	Qué significa	Art.
10 años desde la muerte	Es el límite para aceptar la herencia. Si pasa sin aceptar, se considera que renunció.	2288
1 a 3 meses (renovable una vez)	Si un interesado pide la intimación judicial a aceptar o renunciar, el heredero debe responder en ese plazo; si no responde, se lo considera aceptante. No puede pedirse antes de 9 días del fallecimiento.	2289
30 días	Plazo del edicto para que se presenten herederos y acreedores.	2340
3 meses	Para hacer el inventario desde que acreedores o legatarios lo intiman. Si no se hace, el heredero puede responder con sus bienes.	2341 , 2321
Imprescriptible	La petición de herencia: el heredero que fue desplazado puede reclamar su parte sin plazo (con límites para cosas individuales).	2311

Aceptar o renunciar

Aceptar significa asumir los derechos **y las obligaciones** de la herencia, siempre limitados al valor de los bienes recibidos (art. 2317). Renunciar es como si nunca hubieras sido llamado (art. 2301): se hace con una forma especial y conviene hacerlo con asesoramiento. Si hay deudas grandes, hablalo con tu abogado **antes** de aceptar de hecho (por ejemplo, vendiendo o usando bienes del fallecido).

CAPÍTULO 8 · CASOS FRECUENTES

Lo que más se pregunta

Situación	Qué conviene saber
La casa está a nombre del fallecido	Es un bien registrable: se transfiere con la declaratoria o adjudicación inscripta. El cónyuge tiene derecho de habitación (art. 2383).
Hay una cuenta bancaria	El banco suele pedir la declaratoria o una autorización judicial. Los saldos se denuncian en el expediente.
Hay un auto	Se transfiere por el registro del automotor luego de la inscripción de la declaratoria o adjudicación.
Convivía con su pareja sin casarse	El conviviente no hereda por la ley, aunque puede tener derechos propios de la unión convivencial y ser instituido por testamento. Consultalo con un abogado.
Un hijo no quiere o no puede ocuparse	Los herederos pueden dar un poder a uno de ellos o a un abogado; también existe la cesión de herencia (arts. 2302 y siguientes).
Hay herederos menores	La partición y la venta de bienes suelen requerir intervención del juez y del Ministerio Público.
Hay un hijo no reconocido o dudas de filiación	Hablá con un abogado: puede afectar la declaratoria.
Fallecido con bienes en el exterior	Cada país tiene sus reglas. Se necesita asesoramiento específico.

EL MEJOR AHORRO

Hablar de estos temas en vida: un testamento claro, la lista de bienes y las claves de acceso guardadas evitan muchos conflictos.

CAPÍTULO 9 · ERRORES Y PLAN

Qué evitar y plan de 30 días

- **Vender o retirar bienes** del fallecido antes de la declaratoria: puede generar problemas con otros herederos y con acreedores.
- **Firmar un papel de un "gestor"** sin entender qué es. Un poder o una cesión tiene consecuencias.
- **Pagar adelantado** honorarios sin acuerdo escrito.
- **Perder el testamento** o abrirlo.
- **Ignorar las deudas**: pueden crecer con intereses.
- **Dejar pasar los plazos** de intimación del art. 2289.

PLAN DE 30 DÍAS

- [ ] **Días 1 a 5**: certificado de defunción (varias copias). Avisar a la ANSES y al empleador o caja de jubilación si corresponde.
- [ ] **Días 5 a 10**: juntar DNI y actas de los herederos. Buscar testamento.
- [ ] **Días 10 a 15**: lista de bienes y deudas, con informes de dominio.
- [ ] **Días 15 a 20**: consultar abogados y pedir presupuestos por escrito.
- [ ] **Días 20 a 30**: acuerdo entre herederos sobre quién lleva el trámite; firmar el poder y presentar el inicio.

CAPÍTULO A · ANEXO

Glosario y fuentes

Término	Significado
Causante	La persona fallecida.
Heredero forzoso	Descendientes, ascendientes y cónyuge: la ley les reserva una porción (legítima).
Legítima	Porción de la herencia que el testador no puede quitarle a los herederos forzosos.
Declaratoria de herederos	Resolución del juez que reconoce quiénes son los herederos.
Ganancial	Bien adquirido durante el matrimonio con el trabajo de alguno de los cónyuges.
Bien propio	El que tenía antes del matrimonio o recibió por herencia o donación.
Partición	División de los bienes entre los herederos.
Edicto	Aviso publicado para que se presenten quienes tengan derecho.

Fuentes

- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), Libro Quinto, Transmisión de derechos por causa de muerte: arts. 2277, 2280, 2288, 2289, 2301-2302, 2310-2311, 2317, 2321, 2335-2343, 2383, 2424-2439, 2445, 2477 y 2479. Texto en Infoleg.
- Ley 23.898 (tasas judiciales en la justicia nacional).

Aviso importante

Esta guía es información general y educativa, actualizada a octubre de 2026. No constituye asesoramiento legal ni reemplaza a un abogado: la sucesión es un trámite judicial y cada caso tiene particularidades. Los costos, tasas e impuestos dependen de cada jurisdicción y no están incluidos. La normativa puede cambiar. Está prohibida su reventa o redistribución.